

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE FLEEQUID®-TRANSPORTDIENST

Samenvatting

1

1. DEFINITIES	1
2. ONDERWERP	2
3. DE ROL VAN FLEEQUID	3
4. AANGAAN EN AANVAARDING VAN DE OPDRACHT	3
5. VERPLICHTINGEN EN VERKLARINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER EN DE AFZENDER	4
6. ORGANISATIE EN BEHEER VAN HET VERVOER	5
7. VERGOEDINGEN, BETALINGEN EN VOORSCHOTTEN	7
8. LEVERINGSVOORWAARDEN EN AANSPRAKELIJKHEID	8
9. VERZEKERING	9
10. RETENTIERECHT EN VOORRECHTEN	10
11. KLACHTEN EN GESCHILLEN	11
12. OVERMACHT	11
13. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS	12
14. EENZIJDIGE WIJZIGINGEN VAN DE SPECIFIEKE VOORWAARDEN	13
15. TOEPASSELIJK RECHT, TAAL EN JURISDICTIE	13
16. COMMUNICATIE	14

1. DEFINITIES.

Naast de overige definities die zijn opgenomen in de "Algemene Voorwaarden", raadpleegbaar in de daartoe bestemde sectie (<https://fleequid.com/it/terms-and-conditions>), en die de Fleequid Marketplace regelen en geacht worden hier herhaald en opgenomen te zijn, hebben de onderstaande termen, voor de toepassing van deze "Specifieke Voorwaarden" de volgende betekenis:

- a) **"Bijzondere voorwaarden van de vervoersdienst"** of **"CST"**: deze bijzondere voorwaarden regelen de voorwaarden van de vervoersdienst die Fleequid aan al haar gebruikers aanbiedt. Voor de rangorde tussen deze Bijzondere Voorwaarden (CST), eventuele andere Bijzondere Voorwaarden en/of Bijzondere Veilingvoorwaarden en/of individuele contracten enerzijds, en de Algemene Voorwaarden van de Fleequid Marketplace anderzijds, zijn de Algemene Voorwaarden bepalend.
- b) **"Vervoersovereenkomst"**: de overeenkomst waarbij de Vervoerder zich, tegen betaling, verbindt om een of meer Voertuigen van de ene naar de andere plaats te vervoeren, onder verantwoordelijkheid voor de bewaring en de aflevering ervan op de overeengekomen plaats, tijd en wijze. De vervoersovereenkomst kan door de expediteur namens de opdrachtgever worden gesloten en kan, naast de uitvoering van het vervoer, ook bijkomende werkzaamheden omvatten die noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering daarvan.
- c) **"Opdrachtgever"**: de Gebruiker, zowel Koper als Verkoper, die in het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor de totstandkoming van een Veiling of naar aanleiding van de Toewijzing van een Voertuig op de Fleequid Marktplaats, het verzendmandaat verstrekt voor het sluiten van een Vervoersovereenkomst en/of voor het uitvoeren van één of meer bijkomende werkzaamheden.
- d) **"Afzender"**: degene die in het kader van de door de Expediteur gesloten vervoersovereenkomst formeel wordt aangewezen als afzender of lader van het Voertuig, en die verantwoordelijk is voor de aflevering van het Voertuig aan de Vervoerder voor de uitvoering van het vervoer.
- e) **"Expediteur"**: de persoon die op grond van een verzendmandaat belast is met het sluiten van de vervoersovereenkomst en/of de uitvoering van één of meer bijkomende werkzaamheden. In dit kader wordt voornamelijk verwezen naar Fleequid, vertegenwoordigd door Adorea S.r.l., statutair gevestigd aan Via Bizzarone, 43 – 22077 Olgiate Comasco (CO), met fiscaal nummer en btw-nummer 04114790134, ingeschreven in het handelsregister van Como onder nr. 420825, e-mail info@fleequid.com, houder van het merk Fleequid®. De term kan tevens betrekking hebben op andere rechtspersonen die aan Adorea S.r.l. zijn verbonden of door haar zijn aangewezen voor de aan- en verkoop van Voertuigen, welke overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Voorwaarden zullen worden meegedeeld en aangewezen..
- f) **"Vervoerder"**: de partij die het vervoer geheel of gedeeltelijk daadwerkelijk uitvoert, of die zich door middel van een specifieke overeenkomst uitdrukkelijk verbindt tot de uitvoering ervan. Op grond van de Vervoersovereenkomst verbindt de vervoerder zich tegen betaling, om de Voertuigen van tegen betaling, om de voertuigen van de ene plaats naar de andere te vervoeren, onder verantwoordelijkheid voor de bewaring en de aflevering ervan op de overeengekomen plaats, tijd en wijze..

2. OONDERWERP.

2.1 Deze Bijzondere Voorwaarden voor de Vervoersdienst ("CST") de bepalingen die van toepassing zijn op de vervoersdienst die Fleequid via haar Marketplace-platform aanbiedt aan

Gebruikers die optreden als opdrachtgever, hetzij als Koper of Verkoper, evenals de rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever, de expediteur, de vervoerder, de afzender en alle andere partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het vervoer.

2.2 De CST's zijn van toepassing op alle activiteiten met betrekking tot de organisatie, het beheer en de uitvoering van het vervoer van de Voertuigen, waaronder de eventuele bijkomende en aanvullende werkzaamheden, die de Expediteur namens de Opdrachtgever uitvoert, overeenkomstig de bepalingen van de betreffende vervoersovereenkomst.

2.3 Deze bijzondere voorwaarden vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van de Fleequid Marketplace.. Voor zover hierin niet uitdrukkelijk geregeld, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden, welke geacht worden hierin volledig te zijn herhaald en opgenomen.. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en deze CST, prevaleren de CST, tenzij de Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen..

2.4 De aanvaarding van deze Bijzondere Voorwaarden van de Vervoersdienst ("CST") door de Gebruiker vormt een noodzakelijke voorwaarde voor het gebruik van vervoersdiensten via de Fleequid Marketplace en impliceert, indien de Gebruiker dit nog niet eerder heeft gedaan, dat hij tevens volledige kennis heeft genomen en akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van de Fleequid Marketplace.

3. DE ROL VAN FLEEQUID.

3.1 Fleequid treedt uitsluitend op als expediteur in de zin van de artikelen 1737 e.v. van het Italiaans Burgerlijk Wetboek, waarbij zij het verzendmandaat aanvaardt voor het sluiten van de vervoerovereenkomst en/of voor de uitvoering van bijkomende werkzaamheden.

3.2 Fleequid neemt in geen geval de hoedanigheid van vervoerder aan en voert het vervoer van Voertuigen niet rechtstreeks uit met eigen middelen of personeel. De feitelijke uitvoering van het vervoer wordt toevertrouwd aan externe vervoerders, die door Fleequid worden geselecteerd en aangesteld.

3.3 De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Fleequid uitsluitend optreedt als organisator van het vervoer en dat de verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke uitvoering van het vervoer uitsluitend berust bij de aangewezen Vervoerder.

4. HET AANGAAN EN AANVAARDEN VAN DE OPDRACHT.

4.1 De verzendopdracht wordt geacht te zijn verleend aan Fleequid, in haar hoedanigheid van expediteur, zodra de Gebruiker deze CST heeft aanvaard en de vervoersopdracht via het Fleequid Marketplace-platform of via een ander schriftelijk communicatiemiddel heeft bevestigd.

4.2 Fleequid behoudt zich het recht voor verzendopdrachten te weigeren die betrekking hebben op voertuigen of goederen die niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, die niet voorzien van de vereiste documentatie of die kenmerken vertonen die de behandeling en het vervoer onmogelijk of onveilig maken. Dit geldt tevens indien de Opdrachtgever of de Afzender de vereiste informatie niet of onvolledig verstrekt.

4.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, aanvaardt Fleequid geen opdrachten met

betrekking tot voertuigen die volgens de geldende wet- en regelgeving als gevaarlijk zijn aangemerkt, noch met betrekking tot andere categorieën goederen waarvoor specifieke vervoersvoorwaarden gelden.

4.4 Door de aanvaarding van de opdracht verkrijgt Fleequid de bevoegdheid om de feitelijke uitvoering van het vervoer toe te vertrouwen aan een of meerdere derde Vervoerders, die worden geselecteerd op basis van criteria van professionaliteit en betrouwbaarheid. Iedere aansprakelijkheid, van Fleequid voor de feitelijke uitvoering van het vervoer is uitgesloten; deze rust uitsluitend bij de aangewezen Vervoerder.

4.5 Indien zich na aanvaarding van de opdracht omstandigheden voordoen die de uitvoering van het vervoer onmogelijk, gevaarlijk of strijdig met deze Bijzondere Voorwaarden maken, kan Fleequid de overeenkomst ontbinden, dan wel passende maatregelen nemen voor de bewaring, opslag of terugbezorgen van de Voertuigen. De daarmee samenhangende kosten worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht..

4

5. VERPLICHTINGEN EN VERKLARINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER EN DE AFZENDER.

5.1 De Opdrachtgever en de Afzender garanderen dat alle informatie, gegevens en documenten die zij aan Fleequid via de Marketplace of op andere schriftelijke wijze verstrekken, juist, volledig en actueel zijn, in het bijzonder met betrekking tot:

- a) identificatie- en voertuiggegevens,, waaronder kenteken, merk, model, bouwjaar, kilometerstand, stand van gebruik, eventuele schade en overige gevraagde informatie;
- b) beschikbaarheid en staat van het Voertuig voor op0haling en aflevering;
- c) eventuele bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling, het laden, het lossen of het vervoer (bijv. niet-rijdende voertuigen, afwijkende afmetingen, aanwezigheid van accessoires of speciale uitrusting, enz.).

5.2 De Opdrachtgever en de Afzender verklaren dat de voor het vervoer toevertrouwde Voertuigen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, geschikt zijn voor het gebruik in verkeer en voor vervoer, en dat zij niet vallen onder de categorieën van goederen die zijn uitgesloten op grond van deze Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Fleequid (zoals Voertuigen van illegale herkomst, Voertuigen die onder administratieve inbeslagname vallen, of voertuigen zonder verplichte documentatie, enz.), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 De Opdrachtgever en de Afzender verbinden zich ertoe:

- a) de voertuigen gereed te maken voor het ophalen overeenkomstig de instructies ontvangen via de Fleequid Marketplace en te zorgen voor de aanwezigheid van bevoegd personeel voor de overdracht aan de Vervoerder;
- b) tijdelijke alle aanvullende informatie of documenten te verstrekken die door Fleequid, de Vervoerder of de bevoegde Autoriteiten worden verlangd voor de uitvoering van het vervoer, waaronder eventuele machtigingen, volmachten, douane- of administratieve formaliteiten;
- c) vooraf eventuele omstandigheden te melden die kunnen leiden tot risico's, operationele problemen of extra kosten (zoals beperkte toegang, bijzondere tijdsvensters of de

noodzaak van speciaal materieel).

5.4 De Opdrachtgever en de Afzender zijn aansprakelijk voor alle schade, kosten, boetes, heffingen of uitgaven die voortvloeien uit:

- a) onjuiste, onvolledige of achtergehouden informatie;
- b) het niet of niet naar behoren gereedmaken van het Voertuig voor vervoer, waaronder begrepen gevallen waarin het Voertuig niet op de overeengekomen tijdstippen en op de overeengekomen wijze ter beschikking wordt gesteld of niet geschikt is voor vervoer.

overbrengingsrit (bijvoorbeeld wegens gebrek aan motorolie, defecten aan installaties, of omstandigheden die veilig transport verhinderen);

- c) schending van wet- of, regelgeving of deze Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Fleequid.

5.5 Indien de Afzender het Voertuig niet binnen de overeengekomen termijn en op de overgekomen wijze ter beschikking stelt, of indien wordt vastgesteld dat het Voertuig niet geschikt is voor vervoer door toedoen van de Afzender (bijvoorbeeld mechanische gebreken, het ontbreken van minimale veiligheidsvereisten of omstandigheden die het laden of de behandeling verhinderen), is de Opdrachtgever gehouden aan Fleequid een vaste contractuele boete te voldoen van € 250,00, naast de vergoeding van alle bijkomende kosten (zoals vergeefse ritten, wachttijdskosten of kosten van technische interventies), onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.

5.6 De Opdrachtgever en de Afzender verbinden zich ertoe Fleequid en de door Fleequid aangewezen Vervoerders te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen alle vorderingen, klachten, schade of kosten die voortvloeien uit een schending van de in dit artikel neergelegde verplichtingen.

5.7 Indien de Opdrachtgever of de Afzender Fleequid belast met douane- of administratieve formaliteiten, garanderen zij de juistheid en volledigheid van de verstrekte documentatie en de conformiteit van de voertuigen met de geldende wet- en regelgeving inzake uitvoer, invoer en verkeer.

5.8 De Opdrachtgever en de Afzender verlenen Fleequid toestemming voor de verwerking persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienst, overeenkomstig de bepalingen van de geldende wetgeving en art. 13).

6. ORGANISATIE EN BEHEER VAN HET VERVOER.

6.1 Fleequid, in haar hoedanigheid van expediteur, verbindt zich ertoe het vervoer van de Voertuigen te organiseren en te beheren met de zorgvuldigheid van een goede expediteur, door de meest geschikte Vervoerders te selecteren op basis van de kenmerken van het vervoer, de tarieven, de levertijden en andere criteria van efficiëntie en betrouwbaarheid.

6.2 Fleequid behoudt zich het recht voor om:

- a) de meest geschikte Vervoerder te selecteren om het vervoer uit te voeren, onverminderd het bepaalde in artikel 3;
- b) de route, de wijze en de tijdstippen van uitvoering van het vervoer vast te stellen, met inachtneming van de behoeften van de Opdrachtgever, de verkeersomstandigheden,

de afstanden en andere relevante factoren;

- c) verzendingen te combineren met andere voertuigen, tenzij de Opdrachtgever schriftelijk anders bepaalt
- d) Gebruik te maken van onder-expediteurs of andere dienstverleners voor de uitvoering van specifieke activiteiten die verband houden met het vervoer, waarbij Fleequid jegens de Opdrachtgever verantwoordelijk blijft voor het handelen van deze partijen.

6.3 Met betrekking tot het in de Algemene Voorwaarden van Fleequid opgenomen systeem voor voertuigacceptatie erkent en aanvaardt de Opdrachtgever het volgende:

- a) Fleequid staat buiten het proces van voertuigacceptatie bij de Afzender, die tevens de hoedanigheid van Koper heeft, aangezien de Vervoerder, hoewel door Fleequid aangewezen, in deze fase optreedt met volledige, exclusieve en directe vertegenwoordiging van de Opdrachtgever. In dergelijke gevallen zal de Vervoerder de staat van het Voertuig bij ophalen of afleveren controleren, een specifiek rapport of fotografische documentatie opstellen en alle overige voorbereidende handelingen verrichten die nodig zijn voor de acceptatie van het Voertuig bij de Afzender en/of de Verkoper.
- b) Zelfs wanneer Fleequid optreedt als expediteur, rust op de Opdrachtgever de exclusieve verplichting om rechtstreeks duidelijke, volledige en gedetailleerde instructies te verstrekken aan de aangewezen Vervoerder met betrekking tot het in deze Bijzondere Voorwaarden beschreven systeem voor de voertuigacceptatie, waaronder de wijzen van controle, documentatie en registratie van eventuele afwijkingen. Deze handelingen worden geacht te worden verricht voor uitsluitend risico van de Opdrachtgever.
- c) Bij ontbreken van specifieke schriftelijke instructies van de Opdrachtgever-Koper aan de Vervoerder met een opzegtermijn van minimaal drie (3) dagen vóór de datum van uitvoering van het vervoer, worden de handelingen van de Vervoerder - waaronder alle door hem opgestelde of verkregen documentatie - geacht stilzwijgend door de Opdrachtgever te zijn bekrachtigd. In dat geval verklaart de Opdrachtgever Fleequid, binnen de maximaal door de wet toegestane grenzen, volledig te vrijwaren en te behouden voor iedere aansprakelijkheid wegens schade, tekortkomingen, gebreken of afwijkingen - ook verborgen - die na de aanvaarding van het voertuig door de vervoerder aan het licht komen.
- d) Fleequid behoudt zich, in haar hoedanigheid van expediteur, het recht voor - zonder dat dit enige verplichting inhoudt - om de door de Vervoerder opgestelde documentatie beschikbaar te stellen aan de Opdrachtgever die tevens de hoedanigheid van Koper heeft, via het Fleequid Marketplace-platform of een ander geschikt instrument, uitsluitend teneinde de uitoefening van het recht tot aanvaarding of weigering van het Voertuig mogelijk te maken, overeenkomstig de in deze Algemene Voorwaarden vastgelegde procedures en termijnen.
- e) In geval van aanvaarding van het voertuig zal het vervoer en/of de levering worden voortgezet overeenkomstig de contractuele bepalingen.
- f) In geval van weigering van het voertuig door de Opdrachtgever, behoudt Fleequid zich

het recht voor om: (i) de verzendopdracht met onmiddellijke ingang ontbinden; (ii) de maatregelen nemen die het meest geschikt worden geacht voor de bewaring, opslag, terugzending of terugbezorgen van het Voertuig, waarbij de daarmee verband houdende kosten aan de Opdrachtgever in rekening wordt gebracht; (iii) reeds betaalde bedragen behouden die betrekking hebben op vergoedingen, voorgesloten kosten of contractuele boetes, onverminderd het recht op vergoeding van eventuele verdere schade die Fleequid als gevolg van de weigering lijdt.

6.4 Fleequid verbindt zich ertoe de Opdrachtgever tijdig te informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van het vervoer, zoals vertragingen, belemmeringen, operationele moeilijkheden of de noodzaak tot aanpassing van het vastgestelde schema.

6.5 Fleequid kan op verzoek van de Opdrachtgever of op eigen initiatief, indien zij naar eigen oordeel van mening is dat dergelijke activiteiten noodzakelijk zijn voor de tijdige en correcte uitvoering van de vervoersovereenkomst, bijkomende werkzaamheden uitvoeren, waaronder bijvoorbeeld:

- a) het wassen en reinigen van het voertuig;
- b) het bijtanken van brandstof;
- c) kleine reparaties of onderhoudswerkzaamheden;
- d) de bewaring en tijdelijke opslag van het Voertuig;
- e) het verrichten van administratieve of douaneformaliteiten.

7

De kosten die verband houden met deze bijkomende werkzaamheden zijn voor rekening van de Opdrachtgever, volgens de tarieven die door Fleequid of door de door haar aangewezen derden worden toegepast.

7. VERGOEDINGEN, BETALINGEN EN VOORSCHOTTEN.

7.1 De vergoedingen die verschuldigd zijn voor de expeditie- en vervoersdienst van de Voertuigen zijn de kosten die welke door de Gebruiker via het Fleequid Marketplace-platform zijn bevestigd en aanvaard, of die schriftelijk tussen de Partijen zijn overeengekomen. De prijzen hebben uitsluitend betrekking op de in de order vermelde prestaties en omvatten niet eventuele bijkomende kosten die voortvloeien uit aanvullende diensten, buitengewone werkzaamheden, activiteiten buiten de normale werktijden, douanerechten, belastingen, heffingen of andere kosten die niet uitdrukkelijk zijn inbegrepen.

7.2 De betaling van de aan Fleequid verschuldigde vergoedingen dient te geschieden volgens de op het Marktplaatsplatform aangegeven modaliteiten en termijnen, of zoals schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling vooraf te geschieden en vormt zij een voorwaarde voor de uitvoering van de dienst. In geval van betalingsachterstand is wettelijke vertragingsrente verschuldigd,, onverminderd het recht van Fleequid om de uitvoering van de diensten op te schorten of te weigeren totdat de volledige betaling is verricht..

7.3 Indien Fleequid ten behoeve van de Opdrachtgever bedragen voorschiet ter zake van

vracht, vervoersvergoedingen, opslagkosten, douanerechten, belastingen, boetes of andere kosten, is de Opdrachtgever verplicht deze bedragen volledig te vergoeden, vermeerderd met eventuele rente en bijkomende kosten. Bij wijzigingen in de wisselkoersen, komen de eventuele verschillen voor rekening van de Opdrachtgever.

7.4 Indien de betaling van de vergoedingen ten laste wordt gelegd van de Verkoper, de Afzender, de Ontvanger of derden, blijft de Opdrachtgever niettemin hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling aan Fleequid indien de aangewezen partij niet tijdig aan haar verplichtingen voldoet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, mag geen enkel bedrag dat aan Fleequid verschuldigd is, worden verrekend met eventuele vorderingen van de Opdrachtgever of derden.

7.5 De Opdrachtgever is verplicht aan Fleequid alle kosten, uitgaven of lasten te vergoeden die voortvloeien uit stilstand van transportmiddelen, opslag, bewaring, terugzending van de Voertuigen naar het magazijn, buitengewone diensten of andere noodzakelijke activiteiten voor de bewaring, teruggave of het beheer van de Voertuigen in geval van vertraging, weigering of onvindbaarheid van de ontvanger.

7.6 Fleequid behoudt zich een retentierecht en voorrecht voor op de Voertuigen en alle andere goederen of documenten die zich in haar bezit bevinden, totdat al haar vorderingen volledig zijn voldaan, ook indien deze betrekking hebben op eerdere diensten of op andere diensten dan die waarvoor de Voertuigen zijn toevertrouwd, overeenkomstig artikel 10 van deze Bijzondere Voorwaarden en de Artikelen 2761, 2756 en 2797 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek.

8. LEVERINGSVOORWAARDEN EN AANSPRAKELIJKHEID.

8.1 De termijnen voor afhaling, vervoer en levering van de voertuigen, zoals vermeld op het Fleequid Marketplace-platform of zoals tussen Partijen overeengekomen, worden beschouwd als indicatief en niet-essentieel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Expediteur ende aangewezen Vervoerders verbinden zich ertoe de dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren, maar garanderen niet de naleving van dwingende leveringstermijnen.

8.2 De Expediteur is niet aansprakelijk voor vertragingen bij afhaling, het vervoer of de levering van de Voertuigen als gevolg van overmacht (zie art. 12 hieronder) of andere omstandigheden die buiten haar macht liggen. In dergelijke gevallen zal de Expediteur de Opdrachtgever tijdig informeren over de aard en naar verwachting te voorziene duur van de vertraging.

8.3 Fleequid treedt uitsluitend op als expediteur overeenkomstig de artikelen 1737 en volgende van het Italiaans Burgerlijk Wetboek en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de feitelijke uitvoering van het vervoer die uitsluitend berust bij de aangewezen Vervoerder. De aansprakelijkheid van Fleequid is beperkt tot de uitvoering van de verzendopdracht en de eventuele bijkomende werkzaamheden, binnen de grenzen zoals bepaald door de wet en in deze Bijzondere Voorwaarden. Fleequid is uitsluitend aansprakelijk voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit opzet of grove schuld bij de organisatie en

uitvoering van het vervoer. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade, zoals onder meer winstderving, stilstand, verlies van kansen, reputatieschade of andere schade, is uitgesloten.

8.4 De aangewezen Vervoerder is jegens de Opdrachtgever en/of de ontvanger aansprakelijk voor de bewaring, het verlies en de schade aan de Voertuigen tijdens het vervoer, binnen de grenzen en volgens de modaliteiten die zijn vastgelegd in het vervoersovereenkomst en in de toepasselijke wetgeving. In geval van schade, verlies, averij of tekorten dient de Opdrachtgever een klacht in te dienen binnen de termijnen en volgens de modaliteiten die zijn vastgelegd in de wet en de Algemene Voorwaarden van Fleequid.

8.5 In ieder geval mag de aansprakelijkheid van de expediteur, indien vastgesteld, niet de schadevergoedingslimieten overschrijden die zijn bepaald in de op zijn activiteiten toepasselijke wetgeving. In uitzonderlijke gevallen waarin de Expediteur tevens de uitvoering van het vervoer op zich neemt, zijn de aansprakelijkheidsbeperkingen van toepassing die voor de Vervoerder zijn vastgelegd in de wet en in eventueel toepasselijke internationale verdragen.

8.6 In geval van vertraging, onvindbaarheid of weigering van de ontvanger bij de levering het Voertuig, kan de Expediteur namens en voor rekening van de Opdrachtgever alle passende maatregelen nemen voor de bewaring, tijdelijke opslag of terugbezorgen van het Voertuig, waarbij de daarmee samenhangende kosten en bijkomende uitgaven aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8.7 De Opdrachtgever verbindt zich ertoe Fleequid te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle vorderingen tot schadevergoeding, kosten, uitgaven of lasten die voortvloeien uit tekortkomingen of schendingen van contractuele en wettelijke verplichtingen door de Opdrachtgever, de Afzender, de ontvanger of derden.

8.8 In geval van schade, verlies of averij die toerekenbaar is aan de aangewezen Vervoerder, verbindt de Opdrachtgever zich ertoe om rechtstreeks tegen deze vervoerder een vordering tot schadevergoeding in te stellen, waarbij hij uitdrukkelijk afstand doet van iedere aanspraak tot schadevergoeding tegen Fleequid. Het blijft uitdrukkelijk overeengekomen dat Fleequid, in haar hoedanigheid van eenvoudige expediteur, geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de feitelijke

uitvoering van het vervoer en door de Opdrachtgever uitdrukkelijk wordt gevrijwaard van iedere vordering, eis of aanspraak, ook van derden, die verband houdt met feiten of nalatigheden die aan de vervoerder toerekenbaar zijn

9. VERZEKERING.

9.1 De Opdrachtgever heeft het recht om de Expediteur te verzoeken namens hem en voor zijn rekening een verzekering af te sluiten ter dekking van de risico's van verlies, schade of averij van de Voertuigen tijdens het vervoer en de eventuele bijkomende werkzaamheden.

9.2 Indien verzocht, wordt de verzekeringsdekking door Fleequid afgesloten volgens de gebruikelijke marktvoorwaarden en in de gangbare vormen van verzekering voor rekening van de rechthebbende of voor rekening van derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen. De voorwaarden, dekkingslimieten, eigen risico's en uitsluitingen worden

vermeld in de offerte of in de vervoersovereenkomst.

9.3 Fleequid kan in geen geval worden aangemerkt als verzekeraar of medeverzekeraar van de zending of het vervoer. De aansprakelijkheid van de Expediteur blijft beperkt tot de organisatie en het beheer van de verzenddienst, binnen de grenzen zoals bepaald in deze Bijzondere Voorwaarden.

9.4 Bij ontbreken van specifieke instructies van de Opdrachtgever, wordt de eventuele verzekeringsdekking afgesloten voor de gebruikelijke risico's, overeenkomstig de in de sector gangbare voorwaarden. Elke uitbreiding van de dekking of ieder bijkomend risico dient uitdrukkelijk te worden verzocht en overeengekomen.

9.5 De Opdrachtgever kan ervoor kiezen om zelfstandig zorg te dragen voor de verzekering van het Voertuig tijdens het vervoer. In dat geval moet de verzekeringspolis een uitdrukkelijke afstand van het recht van regres jegens Fleequid door de verzekeraar bevatten.

9.6 De Expediteur is niet verplicht om namens de Opdrachtgever op te treden voor het beheer van schadeclaims, de stuiting van verjaringstermijnen of de uitvoering van, tenzij zij voor deze werkzaamheden uitdrukkelijk en afzonderlijk is gemachtigd en afzonderlijk wordt vergoed..

9.7 De kosten voor verzekeringsdekking, met inbegrip van eventuele toeslagen voor risicodekking of aanvullende diensten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever en worden gespecificeerd in de offerte of in de verzendovereenkomst.

10. RETENTIERECHT EN VOORRECHTEN.

10.1 Fleequid heeft in haar hoedanigheid van expediteur, een retentierecht op de voertuigen, documenten en alle andere goederen in haar bezit, totdat alle vorderingen op de Opdrachtgever, de Afzender, de ontvanger of enige andere bij de contractuele relatie betrokken partij volledig zijn voldaan. n voor zover deze betrekking hebben op verzenddiensten, vervoer, bijkomende werkzaamheden, voorschotten, heffingen en bijkomende kosten..

10.2 De expediteur geniet, overeenkomstig de artikelen 2756 en 2761 van het Italiaans Burgerlijk Wetboek, een wettelijk voorrecht op de Voertuigen en goederen die hem ter verzending en vervoer zijn toevertrouwd, als waarborg voor alle vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie, met inbegrip van vorderingen voor vracht, voorschotten, douanerechten, belastingen, bijkomende heffingen en elk ander verschuldigd bedrag.

10.3 Het retentierecht en voorrecht strekken zich ook uit tot vorderingen die betrekking hebben op eerdere diensten of op andere diensten dan die waarvoor de Voertuigen zijn toevertrouwd, evenals tot vorderingen die voortvloeien uit andere contractuele relaties tussen Fleequid en de Opdrachtgever of daaraan verbonden derden.

10.4 De Expediteur kan het retentierecht uitoefenen door de Voertuigen, documenten en overige goederen in haar bezit onder zich te houden totdat openstaande vorderingen volledig zijn voldaan, ook in geval van betwisting of klacht, tenzij tussen Partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

10.5 Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, kan Fleequid, na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever, overgaan tot de verkoop of

liquidatie van de Voertuigen of andere ingehouden goederen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, teneinde haar vorderingen te voldoen, onverminderd verdere rechten en rechtsmiddelen..

10.6 De Opdrachtgever verbindt zich ertoe Fleequid te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheid, kosten, uitgaven of vorderingen die voortvloeien uit de uitoefening van het retentierecht en het voorrecht, alsook uit eventuele maatregelen die worden genomen voor de invordering van vorderingen..

11. KLACHTEN EN RECHTSZAKEN.

11.1 Alle klachten met betrekking tot verlies, averij, beschadiging, onjuiste levering of vertraging van de vervoerde voertuigen moeten door de opdrachtgever of de ontvanger bij Fleequid worden ingediend overeenkomstig de modaliteiten en termijnen zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van de Fleequid Marketplace, beschikbaar op www.fleequid.com. In het bijzonder moeten klachten schriftelijk worden ingediend via het Fleequid Marketplace-platform of naar het e-mailadres claims@fleequid.com, binnen de dwingende termijnen en overeenkomstig de daarin vastgelegde gedetailleerde modaliteiten.

11.2 Fleequid behandelt klachten overeenkomstig de procedure zoals vastgelegd in de Algemene Voorwaarden van Fleequid Marketplace en deelt de uitkomst van het onderzoek mee binnen de daarin vastgestelde termijnen en op de daarin vastgestelde termijnen en modaliteiten. Indien de klacht wordt aanvaard, zal Fleequid een schadevergoeding toekennen binnen de grenzen die zijn vastgesteld in deze Specifieke Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving.

11.3 Voordat zij gerechtelijke stappen ondernemen, verbinden de Partijen zich ertoe te trachten het geschil in der minne op te regelen, onder meer door gebruik te maken van de verzoeningsinstrumenten die het Fleequid Marketplace-platform biedt of van andere informele onderhandelingsmiddelen. Indien deze poging binnen 30 (dertig) dagen na de schriftelijke kennisgeving van het geschil geen positief resultaat oplevert, verbinden de Partijen zich ertoe een poging tot mediatie te ondernemen bij het Mediationorgaan van de Kamer van Koophandel van Como, overeenkomstig het Wetgevend Besluit. 28/2010. Indien de mediatie niet binnen 60 (zestig) dagen na aanvang van de procedure tot een overeenkomst leidt, wordt het geschil definitief beslecht door middel van formele arbitrage, overeenkomstig het reglement van de Kamer van Arbitrage van Milaan, door een enige arbiter die wordt benoemd overeenkomstig dat reglement. De plaats van arbitrage is Milaan, de taal is Italiaans en het toepasselijk recht is het recht zoals vastgelegd in deze Bijzondere Voorwaarden.

11.4 Voor alles wat niet uitdrukkelijk in dit artikel is geregeld, wordt volledig verwezen naar de procedures, termijnen en modaliteiten die zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden van de Fleequid Marketplace.

12. OVERMACHT.

12.1 Voor de toepassing van deze Bijzondere Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan iedere gebeurtenis, omstandigheid, feit, handeling, nalatigheid of situatie, ongeacht deze

voorzienbaar was, die buiten de redelijke controle valt van de Partij die zich erop beroept en die de nakoming van de contractuele verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert, belemmert, beperkt of vertraagt. Bij wijze van voorbeeld, doch niet uitputtend, worden als oorzaken van overmacht beschouwd: natuurrampen van welke aard dan ook, uitzonderlijke weersomstandigheden, branden, explosies, overstromingen, aardbevingen, epidemieën, pandemieën, oorlogen (al dan niet verklaard), invasies, terreurdaden, rellen, opstanden, stakingen, uitsluitingen of andere collectieve acties (ook indien het personeel van de Partij er niet rechtstreeks bij betrokken is), embargo's, blokkades, beperkingen of maatregelen van enige overheids-, , administratieve, rechterlijke of douaneautoriteit, ongevallen of defecten aan van vervoermiddelen, onbeschikbaarheid van infrastructuur, energie, brandstoffen of grondstoffen, onderbrekingen van essentiële diensten (waaronder IT-, communicatie- of netwerkdiensten), handelingen, nalatigheden of tekortkomingen van de Opdrachtgever, Afzender, ontvanger of derden, maatregelen van sanitaire aard, cyberaanvallen, black-outs, financiële crises, wet- of regelgevingswijzigingen alsmede iedere andere oorzaak die, zelfs indirect, de nakoming van de contractuele verplichtingen onmogelijk of buitensporig bezwarend maakt. contractueel.

12.2 Het intreden van een geval van overmacht brengt de opschorting mee van de verplichtingen van de betrokken Partij, voor de gehele duur van het evenement en voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het beëindigen ervan. In dergelijke gevallen kan er geen enkele aansprakelijkheid, schadevergoeding of boete worden toegerekend aan de Partij die door de overmachtssituatie wordt getroffen.

12.3 De Partij die zich op de overmachtsituatie wil beroepen, moet de andere Partij daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen onder vermelding de aard van het evenement, de vermoedelijke duur ervan en de voorzienbare gevolgen voor de uitvoering van het contract.

12.4 Indien de overmachtssituatie langer dan 30 (dertig) opeenvolgende dagen voortduurt, heeft iedere Partij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding, door middel van schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij.

12.5 De Partijen verbinden zich ertoe te goeder trouw samen te werken om alle redelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van de overmachtsituatie te beperken en de uitvoering van de contractuele verplichtingen zo spoedig mogelijk te hervatten.

13. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS.

13.1 In het kader van de uitvoering van verzendovereenkomst en voor het verlenen van de vervoerdienst verwerkt Fleequid de persoonsgegevens van de Opdrachtgever, van de bij de verzending betrokken personen en van de ontvangers, in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 ("AVG"), met de geldende nationale wetgeving en met het privacybeleid dat beschikbaar is op: <https://fleequid.com/it/privacybeleid>.

13.2 De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats voor doeleinden die nauw verbonden en functioneel zijn met de verlening van de vervoersdienst, voor het beheer van de daarmee samenhangende administratieve, logistieke en operationele activiteiten, alsmede voor de naleving van wettelijke verplichtingen en de bescherming van de rechten van Fleequid.

13.3 De gegevens kunnen worden doorgegeven aan vervoerders, logistieke dienstverleners,

adviseurs, overheidsinstanties, bevoegde autoriteiten en andere derden, uitsluitend voor de hierboven genoemde doeleinden en binnen de grenzen die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving en het Privacybeleid.

13.4 Bij registratie en/of gebruik te maken van de vervoersdienst, verklaart de Opdrachtgever kennis te hebben genomen het privacybeleid van Fleequid en de inhoud ervan te hebben begrepen, en waar nodig, zijn/haar toestemming te verlenen..

13.5 De betrokkene kan te allen tijde de rechten uitoefenen die zijn vastgelegd in de artikelen 15 en volgende van de AVG (inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en overdracht van data), overeenkomstig de modaliteiten die zijn beschreven in het Privacybeleid dat is gepubliceerd op www.fleequid.com.

13.6 Voor nadere details over de modaliteiten en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de vervoersdienst wordt volledig verwezen naar het Privacybeleid van Fleequid, dat integraal onderdeel uitmaakt van deze Bijzondere Voorwaarden.

14. EENZIJDIGE WIJZIGINGEN VAN DE BIJZONDERE VOORWAARDEN.

Deze Bijzondere Voorwaarden van de vervoerdienst zijn, wat betreft de wijzigingsmodaliteiten, volledig onderworpen aan de bepalingen van artikel 3) van de Algemene Voorwaarden van de Fleequid Marketplace, gepubliceerd op de officiële website www.fleequid.com en vrij toegankelijk voor Gebruikers. Fleequid behoudt zich in het bijzonder het recht voor om deze eenzijdig te wijzigen, met dezelfde modaliteiten, beperkingen, vormen van kennisgeving en communicatiemiddelen als voorzien voor de Algemene Voorwaarden. Dergelijke wijzigingen worden van kracht na het verstrijken van de in de kennisgeving vermelde termijn, tenzij de Gebruiker deze eerder uitdrukkelijk heeft aanvaard of binnen de gestelde termijnen zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijven eerdere versies van deze Bijzondere Voorwaarden, uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen die reeds bestonden op de datum van de wijziging, zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden. Het gebruik van de Vervoersdienst na de wijziging, houdt een stilzwijgende aanvaarding in van de Bijzondere Voorwaarden zoals gewijzigd

15. TOEPASSELIJK RECHT, TAAL EN BEVOEGDE RECHTBANK.

15.1 Deze bijzondere vervoersvoorwaarden, samen met alle bepalingen die de rechtsverhoudingen regelen tussen Fleequid, de Opdrachtgever, de Afzender, de ontvanger en, meer in het algemeen, tussen Gebruiker en andere Gebruikers, worden uitsluitend beheerst door Italiaans recht. Elke toepasselijke internationale norm of conventie wordt slechts toegepast voor zover deze niet in strijd is met de Italiaanse wetgeving.

15.2 Voor alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van deze Bijzondere Vervoersvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden, de overeenkomsten of enige andere daarmee verband houdende rechtshandeling, is uitsluitend de rechtbank van Como bevoegd, met uitdrukkelijke uitsluiting van enig ander concurrerend of alternatief rechtsforum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen de Partijen.

15.3 De officiële taal van deze Bijzondere Vervoersvoorwaarden en van de daarmee

verbonden contractuele rechtsverhoudingen is het Italiaans. Indien deze Bijzondere Voorwaarden in andere talen worden vertaald, prevaleert de Italiaanse versie doorslaggevend en wordt deze beschouwd als de enige bindende versie voor de interpretatie en toepassing van de overeenkomst.

16. COMMUNICATIE.

16.1 Tenzij anders is bepaald, moeten alle mededelingen tussen de Expediteur en de Opdrachtgever schriftelijk worden gedaan en verzonden per aangetekende post met ontvangstbevestiging, per koeriersdienst of per e-mail aan het volgende adres:

ADOREA S.R.L.
Via Provinciale per Bizzarone, 43
22077 Olgiate Comasco (CO),
Cf. en P.Iva 04114790134
Tel. 390287176063
e-mail info@fleequid.com

16.2 Mededelingen worden als geldig en bindend beschouwd vanaf de ontvangst indien zij per aangetekende post met ontvangstbevestiging zijn verzonden, vanaf de overhandiging aan de koerier indien ze via een expreskoeriersdienst zijn verzonden, of vanaf de bontvangstbevestiging indien ze per e-mail naar Fleequid zijn verzonden.

16.3 De mededelingen van Fleequid worden verzonden naar de door de Opdrachtgever bij de registratie op de Marketplace opgegeven adressen, waaronder ook gewone e-mailadressen. Deze mededelingen worden geacht door de ontvanger te zijn gekend en ontvangen vanaf het moment van verzending door Fleequidn.

Overeenkomstig en voor de toepassing van de artikelen 1341 en 1342 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek verklaart de Opdrachtgever uitdrukkelijk de volgende bepalingen van de Bijzondere Voorwaarden van de Vervoersdienst te hebben gelezen, begrepen en aanvaard: Art. 4) Recht van Fleequid om de opdracht te weigeren of te ontbinden; Art. 5) Risicoaansprakelijkheid van de Opdrachtgever, contractuele boete, vrijwaringsplicht ten gunste van Fleequid; Art. 6) Stilzwijgende bekrachtiging van het handelen van de Vervoerder, uitsluiting van aansprakelijkheid en niet-betrokkenheid van Fleequid bij het voertuigacceptatiesysteem, vrijwaring, uitsluiting van betrokkenheid; Art. 7) Hoofdelijke betalingsverplichting, verbod op verrekening, recht van retentie en verkoop van ingehouden voertuigen; Art. 8) Niet-essentiële leveringstermijnen, aansprakelijkheidsbeperkingen, uitsluiting van aansprakelijkheid voor indirecte schade, vrijwaring; Art. 10) Uitbreiding van retentierecht en voorrecht, verkoop van voertuigen bij niet-nakoming; Art. 11) Verplichte procedure van bemiddeling en arbitrage in plaats van de gewone rechter; Art. 14) Recht van Fleequid op eenzijdige wijziging van de contractuele voorwaarden; Art. 15) Uitsluitend Italiaans recht van toepassing, exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Como.